

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 782/2535 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย สนม ขำ จิว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 225, มาตรา 240

พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่า โจทก์นำที่ดินจำนองของจำเลยมาขายทอดตลาดทั้ง 3 แปลง เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาไปแล้วแม้บัญชีรับ - จ่ายเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทำขึ้นโดยลงเลขที่โฉนดเพียงแปลงเดียว ไม่ลงว่าได้ขายที่ดินมีโฉนดไปอีก 2 แปลงด้วยอันเป็นความเลินเล่อของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ตาม ไม่ทำให้การฟังข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ส่วนที่โจทก์แนบบัญชีรับ - จ่ายเงินฉบับที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแก้ไขให้ถูกต้องแล้วมาทำยอุทธรณ์เป็นเพียงการแถลงให้ศาลทราบถึงความผิดพลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีหาใช่พยานหลักฐานที่โจทก์ยกขึ้นอ้างใหม่ในชั้นอุทธรณ์ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งในคดีหมายเลขแดงที่ 15178/2525 ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดโจทก์ นายสนม ขำจิว จำเลย ซึ่งพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์ 177,616.22 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จหากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้คือโฉนดเลขที่ 35744, 35745, 35746 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร และทรัพย์สินอื่นเพื่อขายทอด

ตลาดชำระหนี้จนครบ และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่า
ทนายความ 1,000 บาท ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ที่ดินที่จำนองทั้งสามแปลงและขายทอดตลาดในราคา 103,000 บาท เมื่อหักค่าฤชา
ธรรมเนียมแล้วโจทก์ได้รับชำระหนี้ 95,929.50 บาท คงค้างชำระ 139,622.38 บาท
เมื่อคำนวณจำนวนหนี้ถึงวันฟ้องคดีนี้รวมเป็นเงิน 238,838.82 บาทจำเลยไม่มี
ทรัพย์สินใดที่จะยึดมาชำระหนี้ได้อีก จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ศาลมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาและชี้ขาดตัดสิน
คดีไปฝ่ายเดียว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นหนี้ตามคำพิพากษาโดยมีที่ดินโฉนด
เลขที่ 35744, 35745, 35746 รวม 3 แปลง จำนองเป็นประกันหนี้ดังกล่าว ต่อมาได้
ยึดที่ดินทั้งสามแปลงมาขายทอดตลาดชำระหนี้แล้วได้เงินเพียง 103,000 บาท ไม่
พอชำระหนี้ทั้งหมดโดยมีบัญชีรับ - จ่ายเงินเอกสารหมายเลข 5 แนบมาท้ายฟ้องด้วย
เอกสารฉบับนี้มีการแก้ไขแล้ว ตรงกับฉบับที่โจทก์แนบมาท้ายอุทธรณ์แสดงให้เห็นว่า
มีการขายทอดตลาดโฉนดที่ 35744 ถึง 35746 รวม 3 แปลงได้เงิน 103,000 บาท
ตรงกับที่บรรยายมาในคำฟ้อง และในชั้นสืบพยานโจทก์มีนายธวัชชัย ไกรสิงห์ มา
เบิกความว่า ในการบังคับคดีแฟ้มหมายเลขแดงที่ 15178/2525 ของศาลชั้นต้น

พยานได้นำยึดที่ดินของจำเลยทั้งสามแปลงตามเอกสารหมายเลข 5 และขายทอดตลาดได้ไม่พอชำระหนี้ จากพยานหลักฐานดังกล่าวพอฟังได้แล้วว่ามีการยึดและขายทอดตลาดที่ดินทั้งสามแปลงไปแล้ว ฉะนั้นแม้บัญชีรับ - จ่ายเงินเอกสารหมายเลข 6 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีทำขึ้นโดยลงเลขที่โฉนด 35744 เพียงแปลงเดียว ไม่ลงว่าได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 35745 กับ 35746 ไปด้วยอันเป็นความเลินเล่อของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ตามไม่ทำให้การฟังข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป คงฟังได้ว่าการขายที่ดินที่ยึดไปทั้งสามแปลงแล้วส่วนที่โจทก์แนบบัญชีรับ - จ่ายเงินฉบับที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแก้ไขให้ถูกต้องแล้วมาทำยุทธวิธีเป็นเพียงการแถลงให้ศาลทราบถึงความผิดพลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าเอกสารแนบทำยุทธวิธีเป็นเพียงการเน้นให้ศาลทราบเพื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาเพื่อให้เห็นว่าการขายที่ดินไปทั้งสามแปลงแล้วจริงเท่านั้น หาใช่พยานหลักฐานที่โจทก์ยกขึ้นอ้างใหม่ในชั้นอุทธรณ์ไม่ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าการขายที่ดินที่ยึดทั้งหมดสามแปลงหักใช้หนี้แล้ว จำเลยยังเป็นหนี้โจทก์อยู่อีก 139,622.38 บาท คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินที่เป็นหนี้ 238,838.82 บาท และจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดจะให้ยึดมาชำระหนี้ได้อีก จำเลยจึงเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นหนี้โจทก์เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท หนี้ดังกล่าวกำหนดจำนวนได้แน่นอนและไม่มีเหตุสมควรที่จะไม่ให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย ตามนัยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(5), 9, 14 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์ โดยหักจากกองทรัพย์สินของจำเลย เฉพาะค่าทนายความให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดตามที่เห็นสมควร

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ยงยุทธี ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ